

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2516/2538

สำนักงาน คณะกรรมการ การ ประถม
ศึกษา แห่งชาติ

นาย จร วย ยิ่งสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 1754

โจทก์ได้รับโอนกิจการทรัพย์สิน หนี้สินและเงินงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริ
หารฯ เป็นการโอนโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่อยู่ในบังคับบทบัญญัติว่าด้วยการ
โอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิในการฟ้องผู้ต้องรับ
ผิดตามสัญญาจ้างเหมาและผู้ทำละเมิดเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงโอนมาเป็นของ
โจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปร่วมงานศพของ พ. กับ ม. โดยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นนิติบุคคลมีสภาจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจการส่วนจังหวัด ถือได้ว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รู้ถึงการตายของ
พ. กับ ม. แล้วโจทก์ซึ่งรับโอนกิจการทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประชาบาล
มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5 ในฐานะทายาทของ พ.กับ
ม. เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรู้ถึงความตายของ พ.
กับ ม. ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยทั้งสองจึงขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ใช่คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง หากโจทก์

ฟ้องคดียังไม่พ้น 1 ปี หลังจากที่เขาถือการโจทก์ทราบการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง คดีโจทก์ก็ไม่ได้ขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างทำครุภัณฑ์มิได้ไปตรวจรับงาน ณ สถานที่ส่งมอบและผู้รับจ้างยังส่งงานไม่ครบด้วยแต่กลับทำบันทึกการตรวจรับงานเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าผู้รับจ้างได้สร้างงานตามสัญญาถูกต้องสมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้โจทก์เสียหาย ไม่ได้รับมอบครุภัณฑ์จากผู้รับจ้างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างไปก่อน การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการทำละเมิด

โจทก์ฟ้องฐานละเมิดขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 426,827.50 บาท แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 578,510 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 411,400 บาท และต้นเงิน 557,600 บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งห้าให้การทำนองเดียวกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งมิได้ฟ้องร้องจนพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รู้ถึงความตายของนายพงษ์ศักดิ์ หล่อธราประเสริฐ และนายมานิตย์ โทมรศักดิ์ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2520 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำสัญญาจ้างเหมาจ้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยและห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตย์ค้าวัสดุก่อสร้างให้จัดทำครุภัณฑ์การศึกษาและจัดส่งให้แก่โรงเรียนประชาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาตามสัญญาจ้างเหมาทำครุภัณฑ์การศึกษาเอกสารหมายเลข จ.3, จ.4 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์ หล่อธาราประเสริฐ และนายมานิตย์ โทมรศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างทำครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.7, จ.8 ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 1 ที่ 2 นายมานิตย์และนายพงษ์ศักดิ์ทำหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเหมาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยจัดทำครุภัณฑ์การศึกษาถูกต้องตามสัญญาคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเห็นว่าถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ตามใบตรวจรับงานจ้างเหมาเอกสารหมายเลข จ.11 และวันที่ 21 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และนายพงษ์ศักดิ์ทำหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเหมาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตย์ค้าวัสดุก่อสร้างจัดทำครุภัณฑ์การศึกษาถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเห็นว่าถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2521 ตามใบตรวจรับงานจ้างเหมาเอกสารหมายเลข จ.12 และได้มีการจ่ายเงินตามสัญญาแก่ห้างทั้งสองแล้ว ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการจ้างเหมาทำครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าวมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข จ.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงตามเอกสารหมายเลข จ.10 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2522 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 26)

พ.ศ. 2523ให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติโจทก์เป็นกรมใน
กระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2523 โจทก์ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่งในกรณีดังกล่าวโจทก์ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2529 ตามเอกสารหมายเลข 22นายพงษ์ศักดิ์ ตายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2521 นายมานิตย์ตายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2521 จำเลยที่ 4 เป็นทายาทของนาย
พงษ์ศักดิ์จำเลยที่ 5 เป็นทายาทของนายมานิตย์ ปัญหาว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่
4 และที่ 5 ขาดอายุความหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าหากนายเลิศ หงษ์ภักดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาอาจจะทราบถึงการตายของนายพงษ์ศักดิ์และนายมา
นิตย์ ก็เป็นเรื่องการทราบในฐานะที่เป็นบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาไม่ใช่เป็นการทราบในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาซึ่งเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับการละเมิดนั้นข้อนี้นายสุพจน์ เสนาบุญฤทธิ์
พยานโจทก์ซึ่งรับราชการเป็นเสมียนตราจังหวัดนครราชสีมาเบิกความตอบคำถาม
ค้านทนายจำเลยว่า เสียสี่ซึ่งชื่อจริงว่าอะไรไม่ทราบ แต่เป็นกรรมการคนหนึ่งกับนาย
มานิตย์ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2521 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ไปงานศพเสียสี่
และนายมานิตย์ น่าเชื่อว่าเสียสี่คือนายพงษ์ศักดิ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์
ด้วยฟังได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารู้ถึงความตายของนายมานิตย์ตั้งแต่ปี
2521 และรู้ถึงความตายของนายพงษ์ศักดิ์อย่างช้าเมื่อต้นปี 2522 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มาตรา 5 บัญญัติว่าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล มีสภาจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจการส่วน
จังหวัดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นผู้

แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะที่เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รู้ถึงความตายของนายมานิตย์และนายพงษ์ศักดิ์แล้ว จึงฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รู้ถึงความตายของนายมานิตย์ตั้งแต่ปี 2521 และรู้ถึงความตายของนายพงษ์ศักดิ์ตั้งแต่ต้นปี 2522 โจทก์ซึ่งรับโอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2530 พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รู้ถึงความตายของนายพงษ์ศักดิ์และนายมานิตย์ ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754

ปัญหาว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นแต่เพียงการสืบสวนว่าผู้รับจ้างได้จัดส่งครุภัณฑ์การศึกษาภายในกำหนดตามสัญญาหรือไม่ หากส่งไม่ครบเป็นเพราะเหตุใดใครเป็นผู้รับผิดชอบเสียหายเบี้ยปรับตามสัญญาเป็นเท่าใด ไม่มีการสืบสวนถึงประเด็นว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์และนายมานิตย์กระทำละเมิดลักษณะใดหนอย่างไรเกิดความเสียหายเท่าใด แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็ถือไม่ได้ว่า ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งแล้ว โจทก์จึงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นว่า รายงานของคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเอกสารหมายเลข จ.10 แม้ตามข้อ 11.3 จะมีข้อความว่าคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างละเว้นการปฏิบัติอันพึงจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย แต่กรณีที่มีการทุจริตเสียหายต่อทางราชการนั้น จะต้องมีการตั้งกรรมการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบใน

ทางแพ่งด้วย เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วต้องดำเนินการไล่เบี้ยเรียกเงินชดใช้จากผู้ร่วม
รับผิดชอบทันที ตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นว.155/2503 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2503 เรื่องความรับผิดชอบของทางราชการในทาง
แพ่ง (เอกสารในสำนวน สารบัญฉบับ 56) และตามรายงานการตรวจสอบสืบสวน
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เอกสารหมาย จ.15 แผ่นที่ 5 ก็ได้เสนอ
แนะให้ดำเนินการกับคณะกรรมการตรวจการจ้างตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยแต่งตั้งกรรมการขึ้นพิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเช่น
กัน เห็นได้ว่า คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ใช่คณะกรรมการสอบสวนหา
ตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ทวงถามจำเลยที่ 1
ถึงที่ 3 ให้ชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด แม้ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะได้
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ก็ยังถือไม่ได้
ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้รู้ถึงตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโจทก์ซึ่งได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตลอดจนหนี้
สินต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติโอนกิจการ
บริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษา
ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน
หาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง และเสนอรายงานดังกล่าวต่อโจทก์เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2529 เลขาธิการโจทก์ทราบเรื่องวันที่ 20 พฤษภาคม 2529
โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 21 เมษายน 2530 ยังไม่พ้น 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่
1 ถึงที่ 3 จึงไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยว
กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขาดอายุความไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ

โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน และศาลฎีกาเห็นว่าตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนด นั้น โจทก์กับจำเลยต่างนำสืบพยานหลักฐานไว้แล้ว สมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้อง ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและวินิจฉัยอีก ซึ่งศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยประเด็น ต่าง ๆ ตามลำดับไป

ประเด็นว่า โจทก์เป็นผู้ต้องเสียหายซึ่งมีอำนาจฟ้องหรือไม่และโจทก์ต้องบอก กล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ได้รับโอนกิจการทรัพย์สินหนี้สินและ เงินงบประมาณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนงบประมาณศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียน ประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญ ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง ชาติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 ดังนั้น สิทธิในการฟ้องร้องผู้ฟังต้องรับผิดชอบ เกี่ยว กับสัญญาจ้างเหมาในคดีนี้ตลอดจนผู้กระทำละเมิดเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงโอนมา เป็นของโจทก์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและการโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้ดังกล่าว เป็นการโอนโดยการบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่อยู่ในบังคับบทบัญญัติว่าด้วยการโอน สิทธิเรียกร้องแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง

ประเด็นว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กระทำละเมิดหรือไม่ เห็นว่าตามสัญญาจ้างเหมา ทำครุภัณฑ์การศึกษา เอกสารหมาย จ.3, จ.4 กำหนดว่าผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง ครุภัณฑ์การศึกษาแก่โรงเรียนประชาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 การตรวจรับการจ้างของกรรมการจึงต้องไปตรวจ รับ ณ โรงเรียนประชาบาลต่าง ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำครุภัณฑ์การศึกษาไปส่งมอบ กรรมการตรวจการจ้างจึงจะสามารถรู้ได้ว่าผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาภายใน กำหนดเวลาตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่ นายประวิทย์ อมรสิน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินพยานโจทก์เบิกความว่า ได้ไปสอบถามครูใหญ่โรงเรียนต่าง ๆ และให้ครูใหญ่ทำเอกสารยืนยันวันที่ได้ตรวจรับครุภัณฑ์การศึกษาตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 43 (ศาลจังหวัดอุบลราชธานี) และได้ทำบัญชีไว้ตามเอกสารหมายเลข 45 ถึง 99 (ศาลจังหวัดอุบลราชธานี) ตามบัญชีนั้นปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่โรงเรียนประชาบาล ลำช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาหลายโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ส่งล่าช้ามีการส่งมอบตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2521 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2521 ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตยคำวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างอีกรายหนึ่งก็ส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนประชาบาลล่าช้าหลายโรงเรียนเช่นกัน โดยโรงเรียนที่ส่งล่าช้านั้นมีการส่งมอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2521 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 นายประวิทย์ไปตรวจสอบโรงเรียนต่าง ๆ ตามหน้าที่และไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด เชื่อว่าเบิกความไปตามความจริงทั้งจำเลยที่ 1 ก็เบิกความว่า การตรวจรับงานได้ตรวจที่โรงงานของผู้รับจ้าง ก็มีตรวจรับที่โรงเรียนก็มี แสดงว่ากรรมการตรวจการจ้างทำครุภัณฑ์มิได้ไปตรวจรับงานที่โรงเรียนประชาบาลที่ผู้รับจ้างจะต้องนำครุภัณฑ์การศึกษาไปส่งมอบ และผู้รับจ้างยังส่งงานไม่ครบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กลับทำบันทึกการตรวจรับงานจ้างเหมาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยและห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตยคำวัสดุก่อสร้างได้สร้างงานตามสัญญาถูกต้องตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2521 ตามลำดับ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พร้อมกันตรวจรับเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาแล้วสมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามเอกสารหมายเลข 11, 12 นั้นย่อมทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเสียหายไม่ได้รับมอบครุภัณฑ์การศึกษาจากผู้รับจ้างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต้องชำระเงินให้แก่ห้างผู้รับจ้างทั้งสองไปก่อน การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงเป็นการทำละเมิด จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ ซึ่งได้รับโอนกิจการทรัพย์สิน

และหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประชาบาลมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าเพ่งทราบคำสั่งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างทำ ครุภัณฑ์การศึกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2521 หลังจากสัญญาจ้างเหมาทำครุภัณฑ์ สิ้นกำหนดแล้วนั้น ปรากฏว่าคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1429/2520 และที่ 1435/2520 ที่ตั้งจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการตรวจการจ้างเหมาทำ ครุภัณฑ์การศึกษาลงวันที่ 27 กันยายน 2520 และวันที่ 30 กันยายน 2520 จำเลย ที่ 2 จึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนที่การส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาตามสัญญาจะ สิ้นกำหนด อย่างไรก็ตามแม้จำเลยที่ 2 จะรับทราบว่าได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2521 แต่การที่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมลงชื่อเป็นกรรมการในใบตรวจรับ งานจ้างเหมาเอกสารหมายเลข.11, จ.12 รับรองว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องตาม สัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาโดยที่ ความจริงผู้รับจ้างยังส่งมอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาเสียหาย จำเลยที่ 2 ย่อมปิดความรับผิดชอบไม่ได้

ประเด็นที่ว่าค่าเสียหายมีเพียงใด เห็นว่า ที่จำเลยทั้งสามทำหลักฐานการตรวจ รับงานเหมาเท็จว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทย และห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์คำวัสดุก่อสร้างได้สร้างงานตามสัญญาถูกต้อง โดยคณะกรรมการได้พร้อมกัน ตรวจรับเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2521 แต่ ความจริงห้างทั้งสองยังมิได้ส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาบางส่วน และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็ยังมิได้รับมอบครุภัณฑ์ การศึกษาในส่วนที่ยังไม่มีการส่งมอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยและ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตย์คำวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งยังมิได้รับครุภัณฑ์การศึกษาครบถ้วนภายในเวลาที่ กำหนดในสัญญา มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอก สงวนสิทธิไว้ การกระทำของจำเลยทั้งสามหาได้ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาหรือโจทก์ไม่อาจเรียกค่าปรับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยและห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตยัศวาสุดุก่อสร้างดังที่โจทก์ฟ้องไม่การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเสียหายคือได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยและห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตยัศวาสุดุก่อสร้างเต็มจำนวน โดยยังมีได้รับครุภัณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามสัญญา ความเสียหายของโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว จึงให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้างทำครุภัณฑ์การศึกษาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยผลิตภัณฑ์ไม้ไทยเป็นผู้รับจ้างร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 60,000 บาทให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้างทำครุภัณฑ์การศึกษาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตยัศวาสุดุก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2529"

พิพากษาแก่เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 60,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ